



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

ליאת שירותי אחזקת מבנים בע"מ

המבקשת
(התובעת)

באמצעות ב"כ: עו"ד רפי וינברגר
יפו 216, ירושלים
טל': 02-5003616 פקס: 02-5003617

נגד

שטיינר זאב

1

המשיבים
(הנתבעים)

בן עליזה ארנון

2

באמצעות ב"כ: עו"ד אמיר קמינצקי ואח'
העצמאות 55, באר שבע
טל': 08-6233366 פקס: 08-6276819

החלטה

לפניי בקשה למתן פסיקתא באשר לריבית שעל המשיבים לשלם למבקשת בהתאם לפסק הדין המשלים שניתן על ידי ביום 19.10.21 ולהחלטתי מיום 9.12.21. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לאופן חישוב הריבית וזאת לאחר שכבר ניתן פסק הדין בתיק ולאחר שניתן פסק דינו של בימ"ש של ערעור, והדבר הובא להכרעתי. עיקר המחלוקת בשאלה האם המשיבים חייבים בריבית דריבית על תקופת החיוב או שמא בריבית רגילה.

יובהר כבר בראשית החלטתי כי חלק מן הטענות שאותן מעלים המשיבים במסגרת הדיון בבקשה ראוי היה להעלות במסגרת התיק העיקרי ולא בשלב מאוחר זה. בשל המחלוקות הרבות שנתגלו בין הצדדים באשר לחישוב הריבית והפערים הגדולים בין הסכומים שכל צד סבור שיש לשלם על פי פסק הדין מצאתי כי יש הצדקה לדון בשאלת הריבית בלבד ובכך תעסוק החלטה זו. אני מפנה בעניין זה להחלטותיי מיום 9.2.22 ומיום 22.5.22.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. השתלשלות ההליך

1. עניינה של התביעה העומדת בבסיס הבקשה שלפניי בבית המשותף ברחוב הדסה 78 באר שבע הידוע בשם "בית גוזלן" (להלן: "**הבית המשותף**"). מדובר בפרויקט המשלב יחידות למסחר ומשרדים. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים. המבקשת היא חברה בבעלותו של מר שמעון גוזלן אשר מספקת שירותי תחזוקה וניהול בבית המשותף על פי הסכמי ניהול פרטניים שנחתמו עם בעלי היחידות בבית המשותף, ביניהם המשיבים.
2. ביום 13.8.20 ניתן על ידי מותב זה פסק דין בכמה תביעות שהגישה המבקשת נגד המשיבים באשר לחובם בגין הוצאות אחזקת הרכוש המשותף (להלן: "**פסק הדין**"). במסגרת פסק הדין חויבו המשיבים לשלם למבקשת את חלקם בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף לפי יחס שטח רצפת היחידות שבבעלותם לשטח רצפת כלל היחידות בבית המשותף כקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969. הצדדים נחלקו בשאלה האם יש להביא בחשבון הוצאות האחזקה את שטחי גג הבית המשותף והחניון המשמשים את המבקשת כיחידה עצמאית ונפרדת כשיטתם של המשיבים או שמא מדובר בשטחי הצמדה שאינם נלקחים בחשבון הוצאות האחזקה כשיטתה של המבקשת. בהעדר רישום בפנקס הבתים המשותפים נקבע בפסק הדין כי שטח החניון יובא במניין השטחים לחיוב כיחידה עצמאית ונפרדת ואילו שטח הגג יוכר כהצמדה ולפיכך לא יובא בחשבון בעת חישוב דמי הניהול. כמו כן נקבע בפסק הדין כי אין להביא בחשבון תיקון סכומי התביעה וזאת כיוון שהתיקון נעשה בשלב מאוחר של ההליך וללא קבלת רשות מאת כב' המפקחת (כתוארה דאז), יעל ענתבי שרון, שדנה בתיק באותה העת. כמו כן נדחתה טענת המשיבים לפיה הוצאות המבקשת שבהן עליהם לשאת לפי חלקם, לא היו סבירות וכללו הוצאות בגין שירותים שאינם קבועים בהסכמי הניהול. כן נדחו טענותיהם של המשיבים בדבר חיובם בהוצאות פיקטיביות בגין העסקתה של גב' גוזלן אשר שימשה לפי העדויות עוזרת מנכ"ל אצל המבקשת. באשר לריבית שעל הנתבעים לשאת בגין חובם בהוצאות האחזקה נקבע בפסק הדין כי המבקשת זכאית לריבית פיגורים וזאת כמוסכם בסעיף 16 להסכמי הניהול בין הצדדים הקובע כדלקמן: "**פיגור הדייר בתשלום סכומים המגיעים לחברת האחזקה, יומר החוב לשקלים כפי ערכו במועד התשלום, ומאותו מועד ואילך יחויב הדייר**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתשלום ריבית פיגורים על הסכומים שבפיגור בשיעור המקסימלי הנהוג בבנק שבו מתנהל

חשבון החברה, על משיכת יתר חריגה בחשבון עו"ש דביטורי בצרוף 1% (אחוז אחד) לכל

חודש". עם זאת, בשים לב להתארכות ההליך הוגבלה תקופת החיוב לארבע שנים ממועד היווצרות החוב. יצוין כי פסק הדין לא נקב בסכומים, אלא התווה עקרונות לחישוב ובסעיף 64 לפסק הדין נקבע כי המבקשת תגיש פסיקתא לחתימתי בהתאם לעקרונות החישוב כפי שהותוו בפסק הדין.

3. ביום 25.8.20 הגישה המבקשת פסיקתא לחתימתי בהתאם לפסק הדין וביום 8.9.20 זו נחתמה על ידי.

4. ביום 14.9.20 הגישו המשיבים בקשה לעיכוב ביצוע הפסיקתא עד להשלמת הבירור בעניינה בהתאם להוראות תקנה 198 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

5. ביום 1.10.20 הוגשה התנגדות מטעם המשיבים לתחשיבי המבקשת המופיעים בפסיקתא אליה צירפו חוות דעת חשבונאית מטעמם. לטענת המשיבים הפסיקתא כללה חודשים שאינם חלק מן התקופה הרלוונטית לתביעה והיא אף כללה סכומים הנושאים ריבית פיגורים בניגוד להוראות פסק הדין. באותו היום הוריתי על עיכוב הפסיקתא עד להחלטה אחרת. ביום 13.10.20 השיבה המבקשת וטענה כי למותב זה אין סמכות לדון בבקשת המשיבים לעיכוב ביצוע הפסיקתא שכן זו מהווה חלק אינהרנטי מפסק הדין ואין עוד מקום להתערב בו.

6. בין לבין הגישו הצדדים ערעורים הדדיים על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בבאר שבע (עש"א 3712-11-20 ועש"א 11428-11-20).

7. ביום 19.10.20 ולאחר שהתרשמתי כי בין הצדדים קיימת מחלוקת מהותית באשר ליישום הוראות פסק הדין ניתנה על ידי החלטה במסגרתה הוצע לצדדים למנות רואה חשבון מוסכם מטעמי אשר על בסיס חוות דעתו ייקבעו סכומי פסק הדין. ביום 29.10.20 הודיעה המבקשת כי היא מתנגדת למינוי רואה חשבון מוסכם, לחלופין ביקשה כי ככל שימונה מומחה מטעם מותב זה ידחה המינוי עד להכרעה בערעורים שהוגשו. באותו היום הודיעו המשיבים כי הם מסכימים למינוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. ביום 10.11.20 ניתנה החלטתי במסגרתה מונה רו"ח סלובודיאנסקי כמומחה מטעמי (להלן: **"המומחה"**) לצורך חישוב הסכומים בהם חבים המשיבים על פי עקרונות החישוב שהותוו בפסק הדין מיום 8.9.20. כן נקבע על ידי כי מינוי המומחה יחול באופן מיידי ולא ידחה לאחר ההכרעה בערעורים. ביום 28.12.20 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי (כב' השופט גדעון) אשר דחתה את בקשת המבקשת לעיכוב ביצוע החלטתי מיום 10.11.20.

9. ביום 1.2.21 הוגשה חוות הדעת מטעם המומחה.

10. בפסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום 3.5.21 שניתן על ידי כב' השופט גדעון (להלן: **"פסק הדין של ערעור"**) התקבלו הערעורים באופן חלקי ונקבע כי בהעדר התנגדות מצד המשיבים יש לקבל את ערעור המבקשת באשר לתיקון סכומי כתב התביעה. כמו כן נקבע כי אין להביא בחשבון את החניון במניין השטחים לשם חישוב הוצאות האחזקה. עוד נקבע כי אין מקום לקצר את תקופת הריבית. בית המשפט המחוזי השיב את התיק להכרעה מחודשת בפני מותב זה לצורך הכרעה בשאלת הוצאות שכרה של הגב' גוזלן ולצורך קביעת חובם של המשיבים למבקשת בהתאם לפסיקתו.

11. למען שלמות התמונה יצוין כי בקשת רשות ערעור שהגישו המשיבים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי נדחתה בהחלטת כב' השופט א' שטיין מיום 6.7.21 (רע"א 4621/21 **ארנון בן עליזה נ' ליאת – שירותי אחזקת מבנים בע"מ** (נבו: 6.7.21)).

12. ביום 19.10.21 ניתן על ידי פסק דין משלים בהתאם להוראת בית משפט של ערעור (להלן: **"פסק הדין המשלים"**). במסגרת פסק הדין המשלים נקבע באשר להוצאות בגין שכרה של הגב' גוזלן, ולאחר שנבחנו הטענות והראיות לגופן כי לא מצאתי לסטות מהחלטתי בעניינה כפי שבאה לידי ביטוי בפסק הדין וכי על הוצאות אלו לבוא בחשבון בחישוב חלקם של המשיבים בדמי הניהול. לאחר שהוכרעה סוגיה זו לטובת המבקשת ומשבפסק הדין של ערעור התקבלה שיטת החישוב שנקטה המבקשת במלואה, התקבלה למעשה תביעת המבקשת על כל רכיביה ונקבבו בפסק הדין המשלים סכומי החוב כדלקמן: חובו של המשיב 1 בדמי הניהול לתקופה הרלוונטית לתביעה הינו 129,911 ש"ח (בניכוי סכומים ששולמו על ידו) וחובו של המשיב 2 הינו 197,699 ש"ח (יצוין כי במסגרת החלטתי מיום 9.12.21 תוקן חובו של המשיב 2 לסכום של 197,007 ש"ח וזאת בשל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טעות סופר שנפלה בפסק הדין). כן נקבע במסגרת פסק הדין המשלים כי בהתאם להכרעת בית משפט של ערעור על המשיבים לשלם את חובם למבקשת בגין התקופות הרלוונטיות לתביעה וזאת בצירוף מע"מ וריבית פיגורים לפי סעיף 16 להסכמי הניהול בין הצדדים.

13. יצוין כי אף לאחר פסק הדין המשלים ניסו הצדדים לפתוח סוגיות שונות שכלל לא היו במחלוקת בעת ניהול ההליך ולהרחיב היריעה. בהחלטתי מיום 9.12.21 נדחו ניסיונות אלה. כן נקבע כי משהתקבל ערעור המבקשת על פסק הדין אין עוד כעת צורך בחוות דעתו של המומחה אשר מונה מטעמי והיא אינה רלבנטית עוד.

14. ביום 21.12.21 הגישה המבקשת בקשה למתן פסיקתא המבוססת על חישוביו של רו"ח טרייבנד מטעמה וזאת בהתאם לפסק הדין המשלים מיום 19.10.21. לטענתה הפסיקתא נדרשת לשם קבלת פסק דין אכיף הכולל סכומים אופרטיביים.

15. ביום 20.1.22 הגישו המשיבים תגובתם לבקשה על פיה הם מתנגדים לבקשה למתן פסיקתא. המשיבים טענו כי הסכומים שאליהם הגיע רו"ח טרייבנד מטעם המבקשת ועליהם התבססה הבקשה לפסיקתא שונים לחלוטין מן הסכומים שיש לשלם לשיטתם.

16. במסגרת החלטתי מיום 9.2.22 הוצע לצדדים כי המומחה אשר מונה על ידי בשעתו יערוך בהסכמת הצדדים חישוב של סכום הריבית וזאת בהתאם לפסק הדין המשלים ובהתאם לחישוביו אקבע את הסכומים הסופיים הכוללים ריבית. לחלופין הוצע כי ככל שאחד הצדדים אינו מסכים למתווה זה, יגבשו הצדדים רשימה המונה ארבעה רואי חשבון אשר ישמשו כמומחים מכריעים לצורך חישוב הריבית ומתוכם ימונה מומחה מוסכם ומכריע. ביום 13.2.22 הודיעו המשיבים כי הם מקבלים הצעתי בעניין מינוי המומחה לעניין חישוב הריבית. ביום 28.2.22 הודיעה המבקשת כי היא מתנגדת להצעתי זו. לפיכך ביום 27.3.22 נקבע כי הצדדים יגישו חוות דעת מטעמם בשאלת הריבית.

17. ביום 11.4.22 הגישה המבקשת חוות דעת בעניין הריבית שנערכה על ידי רו"ח טרייבנד מטעמה. ביום 19.5.22 הגישו המשיבים חוות דעת בעניין הריבית שנערכה על ידי רו"ח חדד מטעמם. בשל הפערים בסכומים שעלו בין שתי חוות הדעת הוריתי בהחלטתי מיום 22.5.22 כי גם המומחה שמונה מטעמי יבצע את חישוב הריבית בהתאם לפסק הדין המשלים. כמו כן במסגרת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אותה החלטה נקבע התיק לדיון הוכחות לשם חקירת רואי החשבון מטעם הצדדים וכן לשם חקירת המומחה שמונה מטעמי, ככל שיבקשו הצדדים לחקרו.

18. ביום 26.12.22 הוגשו תחשיביו של המומחה לעניין הריבית.

19. ביום 25.1.23 התקיים דיון הוכחות במסגרתו נחקר המומחה. בתום הדיון נקבע התיק להגשת סיכומים בכתב.

ב. טענות הצדדים בתמצית

טענות המבקשת

20. לטענת המבקשת בפסק הדין המשלים נקבע כי מלוא טענות המבקשת התקבלו ושיטת החישוב שבה נקטה התקבלה. לפיכך אין להתייחס לטענות המשיבים הנוגעות לעניין תקופות, שטחים, מע"מ, חוקיות וכיו"ב שהועלו על ידי המשיבים בשלב זה של הדיון. המבקשת ציינה כי היא מתנגדת לכל שינוי חזית או ניסיון לחזור ולדון בנושאים אשר נדונו בעבר במסגרת הליך זה.

21. לגופו של עניין טענה המבקשת כי המומחה שמונה מטעם מותב זה כלל במסגרת חישוביו רכיבים חדשים על פי שיקול דעתו ובחוסר סמכות. לדידה היה על המומחה לתת דעתו רק לעניין חישוב הריבית, על פי הפרמטרים שנמסרו לו. לפיכך נטען כי אין לתת לחוות דעתו של המומחה מטעם מותב זה כל משקל.

22. עוד נטען כי על המשיבים לשאת במחיר מחדלם שנמשך כעשור וככל שהיו קיימות להם טענות נגד חברת הניהול היה עליהם לנקוט הליכים מתאימים ולא להימנע באופן מוחלט מתשלום חלקם בהוצאות האחזקה והניהול של הבית המשותף. לפיכך טענה המבקשת כי אין לקבל כל טענה של המשיבים לעניין הפחתת סכום הריבית או דרך חישובה שכן תכלית הריבית החריגה והתוספת ההסכמית היא הרתעת סרבני תשלום.

23. באשר לחוות הדעת של רו"ח טרייבנד שעליה התבססה המבקשת, נטען כי יש לקבלה וכי מעמדה גובר על פני כל חוות דעת אחרת. נטען כי המומחה מטעם מותב זה מונה חרף התנגדותה של המבקשת ואין דינו כמומחה מוסכם. נטען כי חוות דעתו של רו"ח טרייבנד התקבלה זה מכבר לאורך ההליך ואף אושרה במסגרת פסק הדין של ערעור. לפיכך טענה המבקשת כי חישוביו של רו"ח טרייבנד הם החישובים הנכונים והיחידים אשר אושרו במסגרת ההליך. עוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענה המבקשת בעניין זה כי בתיק זה הוגשו מספר חוות דעת ואישורים של רו"ח טרייבנד כאשר בכולם הוא חזר ואישר את גובה הריבית, אופן חישובה על דרך של ריבית דריבית וכן את התוספת בשיעור של 1% לחודש בגין הריבית ההסכמית הקבועה בסעיף 16 להסכמי הניהול.

24. עוד נטען כי אף המומחה שמונה על ידי מותב זה אישר במסגרת חוות דעתו כי אופן חישוב הריבית צריך להיות על דרך של ריבית דריבית וכי דרך זו מהווה פרקטיקה מקובלת. נטען כי התוספת של 1% לחודש אושרה גם על ידי רו"ח חדד מטעם המשיבים אשר נכלל בחוות דעתו ברמה החודשית ולא השנתית כפי שנקט המומחה שמונה מטעם מותב זה.

25. נטען כי הסכמי הניהול נבחנו ואושרו זה מכבר בבתי המשפט וזאת נוכח קיומם של סרבני תשלום נוספים. בהקשר זה מפנה המבקשת לפסק דינו של בית המשפט השלום בת"א (שלום ב"ש) 9990/99 ד"ר שמלצר מרדכי נ' ש. גוזלן חברה לעבודת בנין ופיתוח בע"מ (נבו 31.1.10), (להלן: "עניין שמלצר"). לטענת המבקשת במסגרת פסק הדין בעניין שמלצר התקבלו מלוא טענותיה לרבות ביחס לחישוב הריבית. עוד נטען כי בעניין שמלצר נקבע בסופו של יום כי אופן חישוב הריבית הוא על דרך של ריבית דריבית וכי יש להוסיף תוספת של 1% לכל חודש במכפלת חודשי הפיגור. המבקשת טענה כי חוות דעתו של רו"ח טרייבנד נערכה במתכונת זו, על בסיס המתווה שאושר בעניין שמלצר.

26. לבסוף טענה המבקשת כי במסגרת חקירתו הנגדית של המומחה שמונה מטעם מותב זה העלה ב"כ המשיבים שאלות לגבי תשלומים נוספים שבוצעו לאחר עריכת חוות הדעת ובכלל זה הוצגו למומחה חשבוניות כאלו ואחרות. לטענת המבקשת מדובר באירועים שאירעו לאחר פסק הדין ולכן אין לכב' המפקחת סמכות להתייחס לכך או לתת כל החלטה בעניין.

טענות המשיבים

27. לטענת המשיבים המבקשת מפרשת את פסק הדין המשלים שניתן על ידי מותב זה בפרשנות רחבה הגובלת באי חוקיות. לטענתם גם אם המבקשת הצליחה לגבות סכומי כסף לא חוקיים בעבר אין הדבר משליך על ההווה.

28. עוד נטען כי אין מנוס אלא לנקוב את הסכום לאור חישוב נוסף שיידרש המומחה שמונה מטעם מותב זה לערוך. לטענת המשיבים יש לקבוע כמה רכיבים כדלקמן: א. תקופת הריבית (מועד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החישוב). ב. שיעור הריבית (גובהה). ג. דרך חישוב הריבית (האם ריבית דריבית והאם חישוב על בסיס שנתי או חודשי). ד. על מה מוחלת הריבית מתוך הסכום שנפסק (לרבות השטחים והמע"מ).

29. באשר לתקופת הריבית, נטען כי המועד הקובע הוא מועד מתן פסק הדין המשלים מטעם מותב זה. נטען כי בשנה האחרונה ריבית הפריים עלתה בשיעור ניכר ואין כל הצדקה להחיל ריבית עונשית עשרות שנים אחורה במקום בו לראשונה דרשה המבקשת את הסכומים המעודכנים ביום 26.1.17. לפיכך נטען כי בנסיבות אלה רק החל במועד זה יש לקבוע את הריבית העונשית בהתייחס לסכומים המעודכנים.

30. באשר לשיעור הריבית, נטען כי אין מחלוקת שהריבית שנקבעה בהסכמי הניהול היא עונשית במהותה ולכן יש לנהוג בזהירות מופלגת בקביעתה ובחיובה. המשיבים טענו כי המבקשת מבקשת לחייבם בריבית עונשית בשיעור לא חוקי ואף נוקטת פרשנות יצירתית לפיה לריבית החריגה יתווספו 12% לשנה (בריבית דריבית). המשיבים ציינו כי במדינת ישראל קיימת הגבלה על ריבית וכי המבקשת דורשת ריבית העולה על הריבית החוקית האפשרית ולכן דרישתה אינה אפשרית, ויש לפעול לפי הוראות תקרת הריבית וזאת בהתאם להוראת לסעיף 6 לחוק הריבית, התשי"ז-1957. לפיכך נטען כי יש מקום לקבל את הריבית הרלוונטית נכון למועד פסק הדין המשלים. לטענתם רו"ח חדד מטעמם קבע כי הריבית בצירוף ריבית הפריים היא 10.65% ולאחר שערך בדיקת ממוצע של ריבית פריים לכל התקופה קבע כי ניתן לחייב את המשיבים בריבית של 12.1% כריבית חריגה, וזאת בהתאם להוראות החוק.

31. עוד טענו המשיבים כי המומחה שמונה על ידי מותב זה התייחס לריבית חריגה מאוד בשנה הנוכחית וזאת אף על פי שאין מקום להחילה על התביעה דן ובכך קבע ריבית של 14.09% והוסיף לה אחוז. לטענת המשיבים קביעתו של המומחה חורגת מהמקובל. עוד צוין כי המומחה קבע כי אין מקום לקבוע ריבית חריגה לאנשים פרטיים אלא ריבית תאגידית כיוון שהמבקשת היא תאגיד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. באשר לדרך חישוב הריבית, המשיבים טענו כי מדובר בריבית הסכמית ולכן שעה שלא נקבע בהסכם האחזקה שמדובר בריבית דריבית אין לחייבם בכך. עוד נטען כי הבסיס לחישוב הריבית הוא חד שנתי.

33. עוד ציינו בעניין זה המשיבים כי שילמו מאות אלפי שקלים לאחר פסק הדין וזאת תחת מחאה לאור איום בנקיטת הליכים נוספים נגדם. לטענתם במצב דברים זה אי אפשר להתעלם מהסכומים ששולמו כפי שבאו לידי ביטוי בחוות הדעת של המומחה מטעמם (חוות הדעת צורפה כנספח א').

34. לטענת המשיבים אין מקום לגבות ריבית על ההנחה שהעניקה המבקשת למשיבים גם אם בוטלה, שכן לא הייתה סיטואציה של אי תשלום בגינה.

35. בתמיכה לטענותיהם הפנו המשיבים לפסק דין של בית המשפט העליון שניתן בע"א 7195/17 **חברת נ.ב.ע בע"מ נ' גמלא הראל נדל"ן למגורים בע"מ** (נבו: 25.8.20) (להלן: "**עניין גמלא**"). לטענתם במסגרתו נפסק כי אין לגבות מע"מ על ריבית ויש לפעול בהתאם לכך גם בתביעה דנן.

36. באשר לתחולת הריבית על השטחים, טענו המשיבים כי בהתאם לחוות דעת רו"ח חדד, המומחה מטעמם, לא ניתן לחייב את המשיב 2 בגין שטח שלא החזיק בו וכי יש לשנות את השטח הרלוונטי באשר לחשבוניות שצורפו לחוות דעת המומחה חדד כך שהריבית תחושב רק על פי השטח שהוחזק בפועל.

ג. דיון והכרעה

37. זכותו של בעל דין לבקשת פסיקתא וזהותו של בעל הסמכות ליתן פסיקתא מעוגנת בתקנה 133 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – "**התקנות**"):

"(א) בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין, לערוך פסיקתא, שתכיל את מספר התיק, מועד ההחלטה, שמות בעלי הדין ומענם, הסעד או ההכרעה האחרת שניתנו והוצאות המשפט שנפסקו."

"(ד) השופט החותם על הפסיקתא יהיה, ככל האפשר, זה שנתן את



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההחלטה נושא הפסיקתה; נתן הרכב שופטים את ההחלטה, יחתום ראש

ההרכב על הפסיקתה."

38. הפסיקתא נועדה להוות "מכשיר אופרטיבי מעשי לנוחות מימושו של פסק הדין", כך שפסיקתא היא תמצית של החלטה שיפוטית קודמת המבטאת את תוצאתה האופרטיבית של ההחלטה הקודמת ללא נימוקים. עוד נקבע כי "הפסיקתא משקפת את הקביעות הפוזיטיביות והאופרטיביות של פסק הדין" (ע"א 26/88 **שמאי נ' בנק טפחות**, פד"י מב(2) 837, 939; גורן, **סוגיות בסדר דין אזרחי**, מהד' 8, עמ' 9-308).

39. בשורה של פסקי דין הבחין בית המשפט בין שני סוגים של פסיקתא: על פי רוב, הפסיקתא היא "**פסיקתא משקפת**" המהווה שיקוף גרידא של הנאמר בפסק הדין, ללא כל תוספת או פירוש. לעומת זאת, "**פסיקתא מבהירה**" או "**מתקנת**" מבהירה את פסק הדין או מפרשת נקודה סתומה ובלתי ברורה בו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 485/20 **ועד בית בניין סולל בונה נ' וייסברד דוד** (נבו 16.02.2023).

40. וכן, בניגוד לפסיקתא משקפת – אשר יכול ותינתן על ידי שופט או רשם אחר מזה אשר נתן את ההחלטה השיפוטית המקורית (קרי, "החלטה" או "פסק דין") – על פסיקתא מבהירה או מתקנת להינתן על ידי אותו שופט אשר ישב בדין, וכך למעשה הוא "מפצח" נקודה עמומה בהחלטתו המקורית או מכריע במחלוקת שנתגלעה בין הצדדים בכל הנוגע לפירושה הנכון. היא אף עשויה ליצוק "תוכן חדש" לתוך ההכרעה המקורית ובכך למעשה ליצור מצב דברים חדש. כך רק פסיקתה שנחתמה על-ידי השופט שנתן את פסק-הדין יכול שתבהיר את פסק-הדין או תפרש נקודה בלתי-ברורה בו [ראו רע"א 426/09 **סאלח נ' חברת אזהר**, **חברה לפיתוח נכסים** (נבו 20.7.2009); ע"א 1050/01 **גבעת כח, מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עו"ד רוזנבלום** (נבו 18.2.2002); בש"א 7132/94 **בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' תעשיות מרסי עפולה בע"מ**, פ"ד מט(1) 532, 537 (1995); יואל זוסמן, **סדרי הדין האזרחי** 523 (מהדורה שביעית, בעריכת שלמה לוי, 1995)].

41. יפים דבריו של כב' השופט גרוסקופף ברע"א 1837/19 **תומר בוכריס נ' המשבב עיבוד שבבי** (1994) בע"מ בסעיף 12 (נבו 29.08.2019): "**פסיקתה היא נגזרת של פסק הדין, ועל כן עליה לשקף את שנקבע בו, ולעיתים אף להבהיר את קביעותיו** (ראו יעקב שקד **סדר הדין האזרחי**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החדש 431–434 (2019)). בקשת פסיקתה עשויה לפיכך לשמש לעיתים אמצעי לביורר מחלוקות שהתגלעו בין הצדדים ביחס לאשר נקבע בפסק הדין (כגון, כשבית המשפט קבע את עקרונות החישוב שיש לבצע, ובין הצדדים מתעוררת מחלוקת בשאלה איך ליישם עקרונות אלה (השוו בש"א 7132/94 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' תעשיות מרסי עפולה בע"מ, פ"ד מט(1) 532, 538 (1995)). במתן פסק הדין מסיים בית המשפט את מלאכת ההכרעה השיפוטית במחלוקות שהונחו לפתחו, והסמכות למתן פסיקתה אינה מהווה חריג לעקרון יסוד זה (השוו רע"א 3808/14 חמזה נ' רשות הפיתוח [פורסם בנבן] (30.6.2014): "אין הפסיקתה שבה ופותחת את ההליך או מהווה מקצה שיפורים שלו").

42. ובמיושם לענייננו – הן המבקשת והן המשיבים לא חלקו על סמכותי ליתן פסיקתא מסוג פסיקתא מבהירה, שמטרתה להבהיר את המחלוקת שבין הצדדים ולהביא לסיומו של ההליך כולו. כך שגם אם מדובר בסמכות שהפעלתה היא בגדר חריג, סבורני שהמקרה הנדון ראוי להפעלת פסיקתה כאמור.

43. השורה התחתונה של פסק הדין המשלים היא כי על המשיבים לשלם למבקשת את הוצאות אחזקת הרכוש המשותף, כשהן נושאות ריבית פיגורים לפי סעיף 16 להסכמי הניהול בין הצדדים.

44. כאמור ברישא של החלטה זו, ההכרעה העומדת בפניי היא חישוב הריבית על הסכומים שנקבעו בפסק הדין המשלים שניתן על ידי ביום 19.10.21. לפיכך מצאתי כי יש לדחות טענותיהם של המשיבים בעניין שינוי השטחים שנקבעו, ביטול הריבית על ההנחה ואי גביית המע"מ על תוספת הריבית. המשיבים בטענות אלו מבקשים להרחיב את יריעת המחלוקת ולהעלות סוגיות חדשות המהוות הרחבת חזית. אין עוד מקום לדון בטענות אלו של המשיבים בשלב זה של ההליך ואני מורה על דחייתן. בנוסף טענות אלו עולות במסגרת סיכומי המשיבים בשפה רפה ואף מטעם זה דינן להידחות.

45. משניתן פסק הדין המשלים ופסק הדין בערעורים הדדיים, כל שנותר לדון עתה הוא בארבע פלוגות מרכזיות:

א. סוג הריבית – האם ריבית רגילה או ריבית דריבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. דרך חישוב התוספת בגובה 1% – חודשית או שנתית.

ג. שיעור הריבית; ריבית תאגידית או ריבית של עו"ש פרטי, הגבלת הריבית בחוק.

ד. המועד על פיו יקבע שיעור הריבית.

סוג הריבית

46. המחלוקת בין הצדדים נסובה על פרשנותו של סעיף 16 להסכם האחזקה הקובע כדלקמן:

"פיגור הדייר בתשלום סכומים המגיעים לחברת האחזקה, יומר החוב לשקלים כפי ערכו במועד התשלום, ומאותו מועד ואילך יחויב הדייר בתשלום ריבית פיגורים על הסכומים שבפיגור בשיעור המקסימלי הנהוג בבנק שבו מתנהל חשבון החברה, על משיכת יתר חריגה בחשבון עו"ש דביטורי בצרופ 1% (אחוז אחד) לכל חודש".

47. עיקר המחלוקת נעוץ בשאלה האם המשיבים חייבים בריבית דריבית על תקופת החיוב או שמא בריבית רגילה. הלכה ידועה היא כי הסכם יש לפרש לפי אומד דעת הצדדים. באשר לאומד דעת הצדדים נקבע כי:

"אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה 'קבילים' הם. בעזרתם מגבש הפרשן את אומד דעתם המשותף של הצדדים" (דברי המשנה לנשיא (כתוארו אז) השופט ברק, ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ, פ"ד מט(2) 265 (1995), בעמוד 311- להלן: "עניין אפרופים"). הלכה זו נתאשררה לאחר דיון בהרכב מורחב בדנ"א 2045/05 ארגון מגדלי הירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד סא (2) 1, 2006 (להלן: "עניין ארגון מגדלי ירקות").

48. לאחר שנפסקו ההלכות בעניין אפרופים וארגון מגדלי הירקות לעיל, נחקק תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"), הקובע את יסודות כללי פרשנותו של הסכם. הוראת סעיף 25(א) לחוק החוזים לאחר התיקון קובעת כך:

"(א) חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.

(ב) חוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל.

(1ב) חוזה הניתן לפירושים שונים והיתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו.

(ג) ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים.

(ד) סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8 ו-10 לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981, וסעיף 57 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על פירושו של חוזה, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור"

49. בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ, נדון תיקון מס' 2 לעיל, כאשר על רקע בחינת ההלכה הפסוקה, הגיע בית המשפט למסקנה כי בהליך פרשנות החוזה, יש לפעול בהתאם למחוקק אשר ביקש ליתן משקל גבוה ללשון החוזה:

"(...) עד כאן באשר לתכליתו הסובייקטיבית של סעיף 25(א) המתוקן. כפי שראינו, תכלית זו מצביעה בבירור על כך שהפירוש הנכון לסעיף המתוקן הוא כדלקמן: חוזה יפורש תוך בחינה מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל נסיבות העניין, בכפוף לחזקה פרשנית – ניתנת לסתירה – שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון, דהיינו: את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב. החזקה ניתנת לסתירה במקרים שבהם למד בית המשפט, מתוך הנסיבות, כי הלשון אינה פשוטה וברורה כפי שנחזתה להיות במבט ראשון; וכי למעשה – עשויה היא להתפרש בדרכים אחרות מאלה שנראו ברורות בתחילת הדרך הפרשנית. ודוק:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיומה של החזקה מבטא את משקלה החשוב והמשמעותי של לשון החוזה; לעומת זאת, היותה ניתנת לסתירה משקפת את העובדה כי משקלה של הלשון, חרף חשיבותה, אינו מכריע או בלעדי".

50. נוכח המשקל הגבוה הניתן ללשון החוזה בעת מלאכת הפרשנות קבע בית המשפט העליון כי:

"ככל שלשון החוזה ברורה יותר, כן תיזדרשנה ראיות-חוץ בעלות משקל כבד יחסית כדי לגבור על הפירוש הנדרש ממנה לכאורה... משקלן הכולל של ראיות-החוץ חייב שיהא רב למדי עד שיעלה בידיהן לגבור על הלשון הברורה" (עניין ארגון מגדלי הירקות).

51. הנה כי כן, יש לבחון מתוך ההסכם מהו אומד דעת הצדדים לפי לשון ההסכם, תכליתו ונסיבות עריכתו.

52. לאור האמור אפנה בראשית ללשון סעיף 16 להסכם הניהול בין הצדדים אשר נועד לשם הסדרת סוגיית הריבית (ראו סעיף 46 להחלטה זו).

53. בסעיף 16 להסכם הניהול אין כל קביעה כי יש לבצע את חישוב הריבית בדרך של ריבית דריבית, כפי שמבקשת המבקשת להחיל. מקום שלשון הסעיף בהסכמי הניהול אינה נוקבת מפורשות בהוראה של חיובי ריבית דריבית, אין לקבל את פרשנות המבקשת, שהרי כאמור כלל הוא מדיני החוזים כי הסכם יש לפרש על פי לשונו, ובכל ספק פרשני באשר להסכם יש לפרשו נגד המנסח. יוצא, אפוא, שאם רצתה המבקשת להשית על החוב ריבית עונשית, בדרך של חיובי ריבית דריבית, היה עליה לומר זאת במפורש בלשון הסכמי הניהול אולם המבקשת לא עשתה כן (ראו והשוו ע"א 1796/10 שרה כתבן נ' בנק ירושלים בע"מ, בפסקה 49 (נבו 07.12.2011)).

54. לפיכך ועל בסיס לשון החוזה מצאתי כי יש לפרש את החיוב כריבית רגילה.

55. ראו לעניין זה פסק דינה של השופטת ברקאי בעש"א (מחוזי ב"ש) 6664-04-12 זמיר שרותי כח אדם בע"מ נ' ר.ס. סיטי ניהול בע"מ (נבו 21.4.13):

"כלל הוא מדיני חוזים כי הסכם יש לפרש על פי לשונו, ובכל ספק פרשני, כנגד המנסח. יוצא, אפוא, שאם רצתה המשיבה להשית על החוב ריבית עונשית, בדרך של חיובי ריבית דריבית, היה עליה לומר זאת במפורש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בלשון הסכם הניהול, דבר שלא נעשה. משלא עשתה כן, יפורש החיוב כריבית חודשית מצטברת ... שיעור ריבית גבוהה דיו. מעבר לאמור, תוצאה זו, הולמת את מבחן הסבירות, במובן זה ... שחישובי ריבית דריבית מביאים, לתוצאה בלתי סבירה..." (ההדגשות אינן במקור)

56. רלוונטיים לענייננו גם דבריו של הנשיא (כתוארו דאז) איתן אורנשטיין בעש"א (מחוזי ת"א) 16600-04-16 יهונתן צברי נ' כונס הנכסים הרשמי (נבו 22.11.2017):

"הצדדים אינם נדרשים לציין בהסכם שמדובר בריבית רגילה ועצם ציון המונח "ריבית" בהסכם מלמד שעסקינן בריבית רגילה. ככל שהצדדים היו מעוניינים לקבוע ריבית מיוחדת, כגון ריבית דריבית, חזקה עליהם שהיו טורחים לציין זאת באורח מפורש, דבר שכאמור לא נעשה בהסכם."

57. יצוין כי מסקנה פרשנית זו מתבקשת גם על יסוד המדיניות המשפטית השוללת ריביות דרקוניות, וזאת כפי שנקבע על ידי כב' השופט (כתוארו דאז) א' רובינשטיין ברע"א 6762/13 אהרון ללזרי נ' שאול כהן (נבו 18.12.2013):

"מדינת ישראל אמנם מכירה בריבית, על פי צרכי המסחר, וישנם תחומים מפוקחים... אך גם מקום שאין חוקים אלה חלים, יש להביט בעין לא חיובית, לשון המעטה, על ריבית גבוהה ביותר, דרקונית, ובידי המשפט כלים להתמודד עמה, כדי להציל "עשוק מיד עושקו"... 'ככלל וכעיקרון, אין זה מן הראוי כי בית משפט זה יהיה כלי שרת לגביית ריביות נשך, לא מהבחינה המעשית ובדאי לא בשל תוכנן המוסרי'; וברוח זאת כתבה השופטת חיות... כי 'חופש ההתקשרות בחוזים הוא עיקרון חשוב שיש לכבדו. עם זאת, כאשר אנו נתקלים בחוזה ששיעור הריבית בו הינו בה חריג וזועק לשמים, עד כי ניכר הדבר שמדובר בחוזה הנוגד את תקנת הציבור והסוטה מכל מידה של הגינות וסבירות, כי אז ראוי לו לבית המשפט להתערב בדבר ולהפחית את שיעור הריבית'."

58. לפיכך אני דוחה עמדת המבקשת בעניין זה וקובעת כי הריבית על פיה יערך החישוב תהיה ריבית רגילה ולא ריבית דריבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דרך חישוב התוספת בגובה 1%

59. במסגרת סעיף 16 להסכם האחזקה נקבע כדלקמן: "פיגור הדייר בתשלום סכומים המגיעים לחברת האחזקה, יומר החוב לשקלים כפי ערכו במועד התשלום, ומאותו מועד ואילך יחויב הדייר בתשלום ריבית פיגורים על הסכומים שבפיגור בשיעור המקסימלי הנהוג בבנק שבו מתנהל חשבון החברה, על משיכת יתר חריגה בחשבון עו"ש דביטורי בצרוף 1% (אחוז אחד) לכל חודש" (ההדגשה אינה במקור).

60. מן החומר שהובא לפניי במסגרת ההליך, לרבות חוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים, עולה כי שני הצדדים פירשו את התוספת של 1% בדרך זהה, כתוספת של 1% לכל חודש. אף רו"ח חדד מטעם המשיבים ביצע חישוב לפי תוספת חודשית, וזאת כפי שעולה מחוות דעתו לרבות התחשיבים שבוצעו על ידו וצורפו לתגובת המשיבים למתן הפסיקתא מיום 13.2.22 ובמסגרתה צוין כי: "ריבית דיבטורית לפי בנק מזרחי בתוספת 1% לכל חודש" (ראו עמוד 7 לחוות הדעת). אף מפרוטוקול הדיון שהתקיים ביום 25.1.23 עלו דברים דומים (ראו עמוד 3 לפרוטוקול, שורות 7-1). כמו כן הדבר נטען בסעיף 86 לסיכומי המבקשת ולא נסתר על ידי המשיבים.

61. בחוות דעתו של המומחה מטעמי מיום 26.12.22 חושבה התוספת של 1% כתוספת שנתית בשיעור 1% ולא כתוספת חודשית, כפי שנקבע בהסכמי הניהול.

62. אף מלשונם של הסכמי הניהול עולה באופן מפורש אשר לא משתמע לשתי פנים כי הרכיב של 1% יחושב כתוספת חודשית. כאמור לעיל יש ליתן משקל גבוה ללשון החוזה.

63. כיוון שהתרשמתי כי סוגיה זו אינה מצויה במחלוקת בין הצדדים וכן לאור לשון החוזה, אני בוחרת שלא לאמץ את עמדתו של המומחה מטעמי בנקודה זו ומורה לחשב את התוספת של 1% כתוספת חודשית.

שיעור הריבית

א. ריבית תאגידית או ריבית של עו"ש פרטי

64. סעיף 16 להסכם הניהול קובע כי שיעור הריבית ייקבע לפי שיעור הריבית המקסימלי בבנק שבו מתנהל חשבון החברה: "פיגור הדייר בתשלום סכומים המגיעים לחברת האחזקה, יומר החוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לשקלים כפי ערכו במועד התשלום, ומאותו מועד ואילך יחויב הדייר בתשלום ריבית פיגורים

על הסכומים שבפיגור בשיעור המקסימלי הנהוג בבנק שבו מתנהל חשבון החברה, על משיכת

יתר חריגה בחשבון עו"ש דביטורי בצדוף 1% (אחוז אחד) לכל חודש" (ההדגשה אינה במקור).

שיעור הריבית המקסימלי בבנק שונה כאשר מדובר בתאגיד וכאשר מדובר בעו"ש פרטי. לפיכך לשם חישוב הריבית בענייננו יש להידרש לשאלה זו.

65. לשיטת המשיבים יש לחשב את הריבית המקסימלית לפי ריבית של תאגידים ואילו על פי חישובי המבקשת יש להיצמד לריבית של עו"ש פרטי.

66. המומחה ביצע את החישוב לפי ריבית תאגידית וזאת כיוון שחברת הניהול היא תאגיד (ראו תחשיביו של המומחה לעניין הריבית מיום 26.12.22). עוד ציין המומחה כי כשיש ריבית חריגה אז לוקחים ריבית חריגה של תאגיד ולא של עו"ש פרטי (עמוד 5 שורה 9 לפרוטוקול מיום 25.1.23). שוכנעתי כי הצדק עם המשיבים באשר לנקודה זו, מה עוד שבהסכם נאמר באופן מפורש כי הריבית תהיה בהתאם לשיעור "המקסימלי הנהוג בבנק שבו מתנהל חשבון החברה", משמע יש ליטול ריבית תאגידית ולהיצמד לתנאי חשבון החברה. ומשכך שוכנעתי כי יש לאמץ בעניין זה את עמדת המשיבים שאף באה לידי ביטוי בחישובי המומחה לפיה יש לחשב את הריבית המקסימלית לפי ריבית של תאגידים.

ב. הגבלת הריבית בחוק

67. לטענת המשיבים שיעור הריבית אשר טענה המבקשת שיש להחיל, עולה על הריבית החוקית האפשרית ובכך מנוגד לחוק אשראי הוגן, תשנ"ג-1993 (להלן: "חוק אשראי הוגן") ולחוק הריבית תשי"ז-1957 (להלן: "חוק הריבית"). לטענת המבקשת חוקים אלו אינם רלוונטיים לענייננו שכן הם עוסקים בחוזי הלוואה אשר רלוונטיים לגופים המעניקים אשראי ולמקבלי אשראי ולא לחוזים מול חברות ניהול כבמקרה דנן.

68. עיון בחוק אשראי הוגן ובחוק הריבית מעלה שהוראותיהם חלות על כל עסקת אשראי, לרבות נכיון שטר והעברת חוב על פי שטר בדרך אחרת. בענייננו, מדובר בהסכם ניהול בבית משותף אשר אינו עוסק במתן הלוואה או מתן אשראי. לפיכך שוכנעתי כי הוראות החוקים דלעיל אינן רלוונטיות למקרה דנן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/60/2015
מס' בקשה: 2/176/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המועד על פיו יקבע שיעור הריבית

69. באשר למועד שיש ליטול כאשר מחשבים את שיעור הריבית, לטענת המשיבים המועד הקובע הוא מועד מתן פסק הדין המשלים מטעם מותב זה ואף המבקשת לא התנגדה לכך במסגרת טיעוניה (ראו פרוטוקול מיום 25.1.23, עמוד 8 שורות 28-39).
70. במסגרת חישוביו נטל המומחה את שיעור הריבית במועד עריכת החישוב (ראו תחשיביו של המומחה לעניין הריבית מיום 26.12.22 וכן ראו פרוטוקול מיום 25.1.23, עמוד 8, שורות 1-8).
71. כיוון שהתרשמתי שהמבקשת אינה מתנגדת בסוגיה זו לעמדת המשיבים אני מקבלת את עמדתם וקובעת כי שיעור הריבית יחושב בהתאם למועד פסק הדין המשלים.

ד. סיכום

72. אני מורה למומחה לערוך חישוב לפי הקביעות דלעיל וזאת בתוך 30 ימים. הצדדים יישאו בשכר טרחתו בחלקים שווים. בתוך 10 ימים ממועד שיוגש תחשיב המומחה ישלמו המשיבים את הסכומים על פי התחשיב.
73. כיוון שחלק מטענות המבקשת התקבלו וחלק מטענות המשיבים התקבלו אני קובעת כי כל צד יישא בהוצאותיו.
74. המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, 03.12.2023, כ' כסלו תשפ"ד, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין